

개 선 요 구

1. 제 목 : 계약 관계 법령 개정내용 등 반영 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항에 따라 조달 및 관재 업무(각종 인쇄 포함) 등을 수행하고 있으며, 한국자산관리공사가 체결하는 계약에 관한 기준과 절차를 규정한 「계약사무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조 제2호에 따르면 “외규”란 법령 또는 법령에 따라 내려진 훈령·예규·고시 등 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 외부결정으로 성문화된 것을 말하며, 「내규관리규정」 제6조 제1항에 따르면 외규는 내규에 우선하여 효력을 가진다.

한편, 경영지원실은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조 제3항 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다)에 따라 계약에 관한 기준과 절차를 규정하기 위해 세칙을 제정하여 운영하고 있으며, 계약사무규칙 제2조 제5항에 따르면 공기업·준정부기

관의 계약에 관하여 계약사무규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있다.

따라서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다), 시행규칙과 계약사무규칙 등(이하 총칭하여 “국가계약법령”이라 한다)이 개정되었을 때에는 세칙에도 관련 내용을 반영하여 적기에 개정하여야 하고, 그 밖에 국가계약법령의 내용을 세칙에 적정하게 반영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경영지원실에서 국가계약법령의 내용에 맞게 세칙을 운영하고 있는지를 점검한 결과

세칙 제6조는 지명경쟁입찰의 방법으로 할 수 있는 경우 중 하나로 제6호에 “6. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 제품 또는 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제7조에 따라 품질경영체제의 인증을 받은 자가 제조한 물품을 구매할 경우”를 규정하고 있고 이는 시행령 제23조 제1항 제6호에 따른 것인데

2018. 12. 4. 시행령 개정 시 제23조 제1항 제6호가 “6. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 제품 또는 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품”으로 개정¹⁾되었는데도 해당 개정 내용이 세칙 제6조 제6호에 반영되지 않았다.

1) 시행령의 (1) 2017. 1. 26. 개정(2017. 1. 28. 시행)에 따라 “6. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 제품”으로 규정되었다가, (2) 2018. 12. 4. 개정(및 시행)에 따라 “6. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 제품 또는 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품”으로 규정됨

또한, 세칙 제3조 제2항은 “계약담당자는 계약을 체결할 경우 이 세칙 및 관계 법령에 따른 계약상대자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 된다”고 규정하고 있고 이는 국가계약법 제5조 제3항에 따른 것인데, 국가계약법은 2019. 11. 26. 개정(2020. 5. 27. 시행)을 통해 제5조 제4항에 “제3항에 따른 부당한 특약등은 무효로 한다”는 조항을 신설²⁾하였는데 해당 내용이 세칙에는 반영되어 있지 않았으며

2020. 5. 1. 시행령 개정 시 제37조 및 제50조에 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 입찰보증금·계약보증금을 인하할 수 있는 내용의 단서가 신설³⁾되었는데도 세칙 제8조 및 제14조에는 해당 내용이 반영되어 있지 않는 등, [별표 3] “계약사무세칙 중 국가계약법령과 맞지 않는 조항”과 같이 국가계약법령의 내용에 부합하지 않는 사례가 다수 확인되었다.

따라서, 국가계약법령의 개정 내용을 반영하는 등 국가계약법령에 부합하도록 세칙을 개정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국가계약법령에 부합하도록 세칙을 개정하겠다고 하였다.

2) 종래 부당특약 조항의 효력에 대해 별도 언급이 없어 개별 사례에 대한 법원의 해석에 의존하던 것을 법률에 명시한 점에서 실무적으로 의미가 큰 조항임

3) 감염병 확산 등의 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 해당 기간 동안 입찰보증금을 입찰금액의 100분의 5 이상에서 1천분의 25 이상으로, 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상에서 100분의 5 이상으로 인하할 수 있도록 하는 등 감염병 확산 등에 따라 경영상의 부담을 겪는 조달업체를 지원하기 위한 조치를 마련하려는 것임(개정이유)

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「계약사무세칙」 제3조, 제6조, 제8조 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령과 맞지 않는 조항을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[별표 3]

계약사무세칙 중 국가계약법령과 맞지 않는 조항

순번	계약사무세칙	국가계약법령
----	--------	--------

“기재 생략”

순번	계약사무세칙	국가계약법령
----	--------	--------

“기재 생략”

순번	계약사무세칙	국가계약법령
----	--------	--------

“기재 생략”

순번	계약사무세칙	국가계약법령
----	--------	--------

“기재 생략”
